

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1086/2533

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

นายแพทย์ สัญชัย เกตุรังษี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 มาตรา ข้อ 50, มาตรา ข้อ 55

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แม่ฮ่องสอน ขึ้นต่อสำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขเป็นราชการบริหารสาธารณสุขส่วนภูมิภาค เงินที่กล่าวหาว่ามีการยกยอก  
คดีนี้เป็นเงินงบประมาณของ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง จัดสรรไปให้สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดเบิกจ่ายโดย ผ่านคลังจังหวัด แม่ฮ่องสอน เงินที่ถูก ยกยอกจึง  
ไม่ใช่เงินของจังหวัด แม่ฮ่องสอน โจทก์ แต่ เป็นของ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าของ  
เงินงบประมาณประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลง วันที่ 29 กันยายน 2515 ข้อ  
50กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร  
ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ นั้นและข้อ 55  
ระบุถึง อำนาจบังคับบัญชาเท่านั้น ไม่ได้รวมถึง การเป็นเจ้าของเงินงบประมาณที่เสีย  
หายด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งขึ้น อันเป็นส่วนราชการของโจทก์ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำเลยที่ 2 เคยเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สำรวจเบิกเงินจากคลังจังหวัดแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ได้ลงนามในฎีกาเบิกเงินต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เมื่อจำเลยที่ 2 ได้รับเงินค่ายาและเวชภัณฑ์ตามฎีกาต่าง ๆ แล้ว จำเลยที่ 2 ได้ส่งเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ให้องค์การเภสัชกรรมเป็นบางส่วน ที่เหลือจำเลยที่ 2 ได้ทุจริตเบียดบังยกยอกเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โจทก์รู้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์และต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์ได้เรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ชดใช้เงินให้โจทก์จำนวน 775,508.36 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบจำเลยที่ 2 ชดใช้เงินให้โจทก์จำนวน 736,441.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงชื่อในฎีกาเพื่อเบิกเงินจากคลังจังหวัดโดยมอบฉันทะให้นางมาลา ปวงเริ่มไปเบิกจากคลังจังหวัดแล้วจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งลงบัญชีจ่ายจำเลยที่ 2 มิได้รับเงินสดจากนางมาลา แต่อย่างไร ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เงินที่ถูกยกยอกเป็นของกระทรวง  
สาธารณสุข มิใช่เป็นเงินของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เงินที่เสีย  
หายเป็นเงินในงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรไปให้สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเป็นส่วนราชการบริหารสาธารณสุขส่วนภูมิภาคที่  
ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเบิกจ่ายผ่านทางคลังจังหวัด  
แม่ฮ่องสอนปัญหาจึงมีว่า เงินที่ถูกยกยอกเป็นของโจทก์หรือไม่ และโจทก์มีอำนาจ  
ฟ้องหรือไม่ นายอนันต์ มีชำระ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะเกิดเหตุคดีนี้  
เบิกความว่าเงินที่ทุจริตทั้งหมดเป็นงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์  
จิตติ ชั่ววัลลี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเบิกความว่า สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดขึ้นต่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นราชการบริหาร  
สาธารณสุขส่วนภูมิภาค เงินที่โจทก์ฟ้องเป็นค่ายา เครื่องเวชภัณฑ์ เป็นเงินงบ  
ประมาณซึ่งกระทรวงสาธารณสุขส่งมาให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่าย  
นายบุรินทร์ รักษาพันธุ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขเบิกความว่าเงินที่กล่าวหาว่ามีการยกยอกคดีนี้ เป็นเงินงบประมาณของ  
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจัดสรรไปให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเบิกจ่ายโดยผ่าน  
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงฟังได้ว่าเงินที่ถูกยกยอกไม่ใช่เงินของโจทก์ แต่เป็นของ  
กระทรวงสาธารณสุขเจ้าของเงินงบประมาณ โจทก์ฎีกาว่า เงินที่เสียหายเป็นของ  
โจทก์ โจทก์เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบในราชการของจังหวัดทุกประการ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดอนุมัติให้จ่ายเงินในฐานะเจ้าของเงิน เห็นว่า ดังได้วินิจฉัยมาแต่ต้นแล้วว่าเงินที่ถูกยกออกไปไม่ใช่เงินของโจทก์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ข้อ 55 ก็ระบุไว้ถึงอำนาจบังคับบัญชาเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการเป็นเจ้าของเงินงบประมาณที่เสียหายด้วย แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้อนุมัติให้จ่ายเงินนั้นตามหน้าที่ก็ตาม ก็เป็นเพียงวิธีการเบิกจ่ายเงินและเงินที่ถูกจ่ายยังคงเป็นของกระทรวงสาธารณสุขส่วนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ข้อ 50 ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอนั้นก็เห็นว่าจะต้องเป็นกรณีที่มีการทุจริตยกจ่ายเงินซึ่งเป็นงบประมาณของโจทก์โดยตรง ไม่ใช่งบประมาณที่ให้เบิกจ่ายผ่านอย่างเช่นในคดีนี้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ